

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4718 -
4719/2541

นาย อุด ม วีระโชติ
จังหวัด บุรีรัมย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 มาตรา 13

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 17, มาตรา 82, มาตรา 85

เมื่อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 82 และ มาตรา 85 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลมิได้บัญญัติให้มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาขึ้นมาใหม่คงให้เลือกเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นดัง นั้น เมื่อประธานสภาจังหวัดและรองประธานสภาจังหวัดซึ่งถูกเลือกตั้งขึ้นมาจากสภา จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัด พ.ศ. 2498 มาตรา 13 ตามมติที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดที่ใช้บังคับอยู่ใน วันที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา มติดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งการเลือกประธานและรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 17 ก็ให้สภานั้นเป็นผู้เลือกสมาชิกขึ้นมาเป็นเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ศ. ประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์และ ส. รองประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์เดิม จึงยังคงเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และรองประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ต่อไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 82 ประกอบมาตรา 85 ซึ่ง ศ.และส. จะหมดวาระก็ต่อเมื่อมีการประชุม

สมัยสามัญประจำปี 2540 เท่านั้น เมื่อมิได้มีการประชุมวิสามัญประจำปี 2540 แม้จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ในบทเฉพาะกาล ข้อ 150 กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกประธานสภา รองประธานสภาขึ้นใหม่ในการประชุมครั้งแรกก็ตาม แต่เมื่อระเบียบดังกล่าวจะใช้ก็แต่เฉพาะในการประชุมครั้งแรกกรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22 แล้วเท่านั้น ซึ่งมีฉะนั้นแล้วก็จะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 82 และมาตรา 85 การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และ 30 ธันวาคม 2540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับประธานสภาชั่วคราว การเลือกประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงไม่ชอบ และการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ดำเนินการประชุมทั้งที่อยู่ในที่ประชุม การประชุมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังผลให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าตำแหน่งใดในการประชุมจึงไม่ชอบไปด้วย ปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาย่อมไม่อาจวินิจฉัยให้ได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลสั่งรวมพิจารณา เพื่อความสะดวกให้เรียกโจทก์ทั้งสี่ในสำนวนแรกตามเดิม เรียกโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 4 และที่ 2 ตามลำดับ เรียกจำเลยทั้งสองในสำนวนแรกตามเดิม และเรียกจำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องรวมใจความว่า โจทก์ทั้งสี่ และจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นและที่ประชุมได้ลงมติเลือกโจทก์ทั้งสี่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ คนที่ 1 คนที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามลำดับ จากนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนหนึ่งยื่นหนังสือร้องเรียนต่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้มีคำสั่งที่ 3666/2540 เพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 ในการเลือกโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ คนที่ 1 คนที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นการจงใจ ประมาทเลินเล่อและมีชอบด้วยกฎหมายฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ 90 ซึ่งโจทก์ที่ 1 ได้ร่วมประชุมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์โดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายทุกประการ การประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จึงชอบด้วยกฎหมายการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งไม่รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคิดเป็นเงิน 500,000 บาท ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2540 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2540 โดยมีวาระการประชุมเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้นถึงวันดังกล่าวจำเลยที่ 2 กับพวกได้จัดให้มีการประชุม โดยไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน และใช้อำนาจของประธานสภาสั่งเลิกประชุม แต่จำเลยที่ 2 ได้ให้นายบุญถึง ทองกระจายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอพลับพลาชัยขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่โจทก์ที่ 1 ยังอยู่ในที่ประชุมและได้ดำเนินการเลือกจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ 1 คนที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้จำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนมติสภาและไม่มีอำนาจเรียกประชุมสภาเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 การกระทำของจำเลยทั้งห้า ขัดต่อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 จึงไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3666/2540 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2540 เรื่อง เพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหาย 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสี่ กับขอให้ศาลพิพากษาว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 เป็นการประชุมโดยมิชอบ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบห้ามปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ 1 คนที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามลำดับและพิพากษาว่าโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบ

สำนวนหลังในชั้นรับฟ้อง ศาลคงรับฟ้องไว้เฉพาะจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ไม่รับฟ้อง

สำนวนแรกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยทั้งสองได้ประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และในวันดังกล่าวที่ประชุมได้ลงมติเลือกโจทก์ที่ 1 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนการเลือกโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ 1 คนที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นั้น เป็นการลงมติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเป็นมติที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ และประธานสภาขณะนั้นหาได้ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพราะหากไม่ครบองค์ประชุมจะทำการลงมติไม่ได้ ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ 89 จำเลยทั้งสองจึงมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้อ 90 ที่โจทก์ทั้งสองอ้างนั้นเป็นสมาชิกไม่ครบครึ่งหนึ่งแล้วประธานสภาจะถามมติหรือความเห็นของที่ประชุมไม่ได้ จำเลยทั้งสองออกคำสั่งเพิกถอนการเลือกโจทก์ที่ 1 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมิได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า ขณะที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 นายศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกรเป็นประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์ นายสนอง เทพอักษรณรงค์เป็นรองประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยบุคคลทั้งสองได้รับเลือกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 จะหมดวาระเมื่อมีการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2540 ซึ่งกำหนดวันประชุมไว้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2540 แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2540 วันที่ 3 ธันวาคม 2540 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และได้มีหนังสือเรียกประชุมถึงสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 36 คน ครั้นถึงวันประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 36 คน มีนายศักดิ์ชัยและนายสนองรวมอยู่ด้วยมาร่วมประชุม นายสมศักดิ์ วัฒนากุลผู้ตรวจการท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญนายลบ ปาลไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ซึ่งอาวุโสสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นนายลบดำเนินการแล้วที่ประชุมได้เลือกโจทก์ที่ 1 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างที่จะเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ 1 และคนที่ 2 ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วน รวมทั้งนายสนองออกจากที่ประชุม แต่ยังคงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วนอยู่ในที่ประชุม นายลบได้ดำเนินการประชุมต่อ ที่ประชุมลงมติเลือกโจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ จากนั้นนายลบได้เชิญโจทก์ที่ 1 ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมมีมติเลือกโจทก์ที่ 4 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว โจทก์ที่ 1 ได้นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 ธันวาคม 2540 ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 2540 จำเลยที่ 2 ออกคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3590/2540 เรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และในวันเดียวกันนั้นจำเลยที่ 2 ก็ออกคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3591/2540 เรื่อง ให้ระงับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 22 ธันวาคม 2540 ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2540 จำเลยที่ 2 ได้ออกคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3666/2540 เรื่อง เพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 16 ธันวาคม 2540 ในการเลือกโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์คนที่

1 คนที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามลำดับ ตามคำสั่งเอกสาร
หมาย จ.ล.5 อันเป็นผลให้โจทก์ทั้งสองจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสำนวนแรกในวัน
เดียวกันนั้นจำเลยที่ 2 ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2540 แล้วได้มีหนังสือแจ้งวันประชุม
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 36 คน ทราบวันที่ 25 ธันวาคม
2540 โจทก์ที่ 1 ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง งดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2540 ตามประกาศ
เอกสารหมาย จ.ล.7 นายสมชาย พลเวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มี
อำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกประชุมได้ ตามหนังสือเอกสารหมาย จ.ล.8 ครั้นถึงวัน
เวลาประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมประชุม 34 คน
รวมทั้งนายศักดิ์ชัยและนายสนองด้วยคงขาดประชุม 2 คน โจทก์ที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแล้วสั่งให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่ามีการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว และเรื่องที่ได้เถียงกันอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยของกระทรวง
มหาดไทยและคำพิพากษาของศาล แล้วสั่งเลิกประชุม แต่สมาชิกยังคงอยู่ในที่
ประชุมทั้ง 34 คน สมาชิกทั้งหมด 19 คน ขอให้มีการประชุมต่อนายดวงสิทธิ์ อภิชัย
บุคคล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญโจทก์ที่ 1 ขึ้นทำ
หน้าที่ประธานแต่โจทก์ที่ 1 ปฏิเสธ จึงไปเชิญนายลบซึ่งอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่
ประธานแทน นายลบก็ปฏิเสธจึงไปเชิญนายบุญถึง ทองกระจายสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอพลับพลาชัยซึ่งอาวุโสรองลงมาขึ้นทำหน้าที่
ประธาน ซึ่งขณะนั้นโจทก์ที่ 1 นายศักดิ์ชัยและนายสนองยังอยู่ในที่ประชุม ที่ประชุม
ลงมติเลือกจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ จากนั้นนายบุญถึงเชิญโจทก์ที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่

ประธานเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แต่โจทก์ที่ 1 ปฏิเสธจึง
เชิญจำเลยที่ 3 ขึ้นทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมลงมติเลือกจำเลยที่ 5 เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และจำเลยที่ 3 ได้ประกาศผลการเลือกจำเลยที่
5 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ประชุมแล้วในการประชุมทั้ง 2 วัน
โจทก์ที่ 1 และนายศักดิ์ชัยอยู่ในที่ประชุมตลอด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำนวนแรก ส่วนสำนวนหลังพิพากษาว่า การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2540 เป็นการ
ประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายผู้ที่ได้รับเลือกตั้งไม่มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ตาม
ตำแหน่งที่ตนได้รับเลือกตั้ง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับ
อนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตาม
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และ 30 ธันวาคม 2540 เป็นการประชุมโดยชอบ
หรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา
82 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลบัญญัติว่า "ให้สภาจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบวาระตาม
ที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดำเนินการเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพลางก่อน" และมาตรา 85 บัญญัติว่า "ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัดกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ คำสั่ง และประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ คำสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้" ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติให้มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาขึ้นมาใหม่ คงให้เลือกเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความเป็นมาของตำแหน่งประธานสภาจังหวัดและรองประธานสภาจังหวัดแล้ว เห็นว่าประธานสภาจังหวัดและรองประธานสภาจังหวัดถูกเลือกตั้งขึ้นมาจากสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพ.ศ. 2498 มาตรา 13 จึงเป็นมติที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมติดังกล่าวคงมีผลใช้บังคับต่อไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 85 ทั้งการเลือกประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 17 ก็ให้สภานั้นเป็นผู้เลือกสมาชิกขึ้นมาเป็นเช่นเดียวกัน ฉะนั้นนายศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร ประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์และนายสนอง เทพอักษรณรงค์ รองประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์จึงยังคงเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 82 ประกอบมาตรา 85 ดังกล่าว ซึ่งจะหมดวาระเมื่อมีการประชุมสามัญประจำปี 2540 แต่จนถึงระหว่างพิจารณาคดีนี้ก็ยังมิได้มีการประชุมสามัญประจำปี 2540 แม้จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 ในบทเฉพาะกาล
ข้อ 150 กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกประธานสภา รองประธาน
สภาขึ้นใหม่ในการประชุมครั้งแรกก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวน่าจะใช้ในการประชุม
ครั้งแรกกรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22 แล้วเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 82 และมาตรา 85 ดังกล่าว ดัง
นั้น การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และ 30 ธันวาคม
2540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับประธานสภาชั่วคราว การเลือกประธาน
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศเอกสารหมายเลข จ.ล.1
และ จ.ล.6 จึงไม่ชอบ และการดำเนินการประชุมทั้งสองวันนายศักดิ์ชัยประธานสภา
จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ดำเนินการประชุมทั้งที่อยู่ในที่ประชุม การประชุมทั้งสองวันจึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังผลให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าตำแหน่งใด
ในการประชุมจึงไม่ชอบไปด้วย ส่วนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ว่า ต่อมาวันที่ 25
มีนาคม 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้ว ทำให้สมาชิกภาพของโจทก์ทั้งสี่สิ้นสุดลง
คำขอท้ายฟ้องของโจทก์สำนวนหลังพ้นวิสัยที่ศาลจะบังคับได้เพราะสภาพแห่ง
นี้ไม่เปิดช่อง ซึ่งโจทก์ทั้งสี่แก้อุทธรณ์ในข้อนี้ว่า คำสั่งดังกล่าวกำลังถูกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน และศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวโดยให้ระงับการเลือกตั้งไว้ก่อนผลของคำสั่งจึงยังไม่ยุตินั้น เห็นว่า
ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาจึงไม่อาจวินิจฉัยให้ได้

(วุฒินันท์ สุขสว่าง-สุรินทร์ นักวิเชียร-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ